

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 15/2545	นาง มอญ ทานะพันธ์ กับพวก	โจทก์
	ผู้ร้องสอด	โจทก์
	นาง ขน ใจทอง	โจทก์
	นาง พร ใจทอง กับพวก	จำเลย
	นาง ลอย ใจทอง โจทก์ที่ 3	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42

ความว่า เนื่องจากโจทก์ที่ 2 ได้ถึงแก่กรรมแล้ว โจทก์ที่ 3 ซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดา - มารดาเดียวกันและเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีนี้ มีความประสงค์ที่จะขอเข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ที่ 2 ผู้มรณะ

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นสอบโจทก์ที่ 1 และทนายผู้ร้องสอดแล้วไม่คัดค้าน (อันดับ 157)

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมให้แบ่งที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ทะเบียนเล่ม 5 หน้า 156 สารบบหมู่ที่ 2 หน้า 326 หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เนื้อที่ 40 ไร่ 2 งาน 41 ตารางวา เป็นของผู้ร้องสอดในฐานะเจ้าของรวม 20 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา ส่วนที่เหลือให้แบ่งออกเป็น 9 ส่วน เท่า ๆ กัน แก่ผู้ร้องสอด โจทก์ทั้งสาม จำเลยทั้งสาม และทายาทคือนางยอนใจทองนางบังอร ใจทอง คนละส่วนเท่า ๆ กัน แต่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ไม่สามารถดำเนินการแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวแก่คู่ความได้ เนื่องจากที่ดินพิพาทมีเนื้อที่ทั้งแปลงน้อยกว่าที่ระบุในหนังสือรับรองการทำประโยชน์

(น.ส.3) กับปรากฏว่าผู้ร้องสอดได้จดทะเบียนยกส่วนของตนตาม น.ส.3 ดังกล่าวให้แก่นางคำเพียรสินธุ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2538 ก่อนที่จะมีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาทามยอม และนางคำเพียร สินธุ ผู้รับโอนที่ดินจากผู้ร้องสอดคัดค้านวิธีการแบ่งแยกที่ดินศาลชั้นต้นนัดพร้อมคู่ความ แล้วมีคำสั่งให้แบ่งแยกที่ดินพิพาทให้โจทก์ทั้งสาม จำเลยทั้งสาม ผู้ร้องสอด นางยอนใจทองและนางบังอร ใจทอง โดยให้ด้านหนึ่งของที่ดินที่แบ่งแยกทุกแปลงติดทางสาธารณะ

นางคำเพียร สินธุ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

นางคำเพียร สินธุ ฎีกา (อันดับ 123)

โจทก์ที่ 3 ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 153)

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งให้ส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณา (อันดับ 163)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีของโจทก์ที่ 2 ผู้ถึงแก่กรรมอยู่ในระหว่างผู้ร้องฎีกาปัญหาในชั้นบังคับคดี จึงอนุญาตให้โจทก์ที่ 3 เข้ามาเป็นคู่ความแทนโจทก์ที่ 2 ได้

พิเคราะห์แล้ว คดีของโจทก์ที่ 2 ผู้ถึงแก่กรรมอยู่ในระหว่างผู้ร้องฎีกาปัญหาในชั้นบังคับคดี จึงอนุญาตให้โจทก์ที่ 3 เข้ามาเป็นคู่ความแทนโจทก์ที่ 2 ได้

(วิจัย วิถีทรวงศ์-ปัญญา ถนอมรอด-จรูญวิทย์ ทองสอน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>